

서울회생법원

심문조서

제1차

사 건 2025간회합211 간이회생 기 일 2025. 7. 18. 16:05

수명법관판사 박 미 영 장 소 서울회생법원

제208호 심문실

공 개 여 부 비공개

사건과 당사자의 이름을 부름

신청인 겸 주주지분권자 김경아

출 석

위 대리인 법무법인 담헌 담당변호사 장성환

출 석

채무자 주식회사 에스티엔 대표이사 이강영

출 석

관리위원 박종오

출 석

별지 심문사항과 같이 채무자 주식회사 에스티엔 대표이사 이강영을 심문하다.

수명법관 판사

채무자 대표이사에게 아래와 같이 보정을 명

- 회사 부채 현황에 관하여 현실적·구체적으로 정확하게 표로 작성하여 제출할 것.
- 대표자 심문사항 제6항 '영업 및 운영자금 조달' 항목에 관하여 다시 답변하고, 객관적·구체적으로 소명할 것.
- 2023, 2024년 판관비율이 높은 이유에 관하여 구체적 근거를 들어 밝힐 것.

심문 종결

이 조서는 채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제33조, 민사소송법 제160조, 제152조 제3항, 제2항의 규정에 따라 기일이 끝난 다음 판사의 설명에 따라 작성하였음.

법원주사보

민 복 기

전자서명완료

수명법관 판사

박 미 영

전자서명완료

열람용

대표자 심문사항

1. 인적사항 등에 관하여

문 : 채무자 회사(이하 '회사'라고만 한다)의 대표자의 인적 사항을 말씀하십시오.

답 : 대표이사는 이강영이고 72년생으로 52세입니다.

문 : 가족관계는 어떻게 되나요.

답 : 어머니와 처, 그리고 딸 1명입니다.

문 : 주요 학력 및 경력은 어떠한가요.

답 : 2014년 8월 국가평생교육진흥원의 경영학사를 취득하였으며 2006년 3월 현 회사를 설립하여 현재에 이르고 있고 중간에 한국실업축구연맹이사 등 여러기관에 비상근이사 등을 역임하였습니다.

문 : 회사의 실질적 사주는 누구이며, 어떤 경위로 회사의 대표자로 선임되었습니다.

답 : 2006년 3월에 본인이 창업하였고, 실질적인 사주이기도 합니다.

문 : 현재 다른 회사의 임원을 겸직하고 있는 것이 있나요.

답 : 해당사항 없습니다.

문 : 대표자나 회사의 다른 임원이 형사처벌을 받거나 수사기관의 조사를 받은 사실이 있나요.

답 : 대표자 본인만 (주)씨엘오미디어로부터 형사고소를 받아 현재까지 수사중에 있습니다.

문 : 최근 대표자나 다른 회사의 임원이 부정수표단속법위반 혐의로 고발되거나 수사 또는 기소된 사실이 있나요

답 : 없습니다.

문 : 대표자 개인의 자산 및 부채 현황을 간략히 설명하세요.

답 : -서울시 종로구 돈의동 137 피카디리플러스 제5층 제5-172호 상가
-서울시 강서구 우현로 67번지 강서힐스테이트 102동2001호 1/2 지분
-인천시 강화군 선원면 창리 551-1 1/2지분
-개인통장자산 9,585,223원
-(주)에스티엔 관련 연대보증에 따른 부채 일체
-농협 신용대출 10,433,176원
-하나은행 개인대출 4,379,994원
-무배당베스트라이프교보종신보험대출 25,128,788원
-DB손해보험 대출 2,510,000원

개인자산	개인부채	개인부채-개인현금자산	법인연대보증
9,585,223	42,451,958	-32,866,735	

문 : 이 사건 회생절차신청 당시 이사회의 결의를 거쳤나요.

답 : 예. 이사회 결의서를 첨부하였습니다.

2. 회사의 개요에 관하여

문 : 회사의 주요 연혁을 말씀하십시오.

답 : 2006년 3월 통신기기 도소매 및 홈페이지 제작업을 목적으로 서울시 서대문구 충정로2가에서 자본금 5,000만원으로 설립된 후 수차에 걸친 자본금 증자와 사업장 이전을 통해 현재는 자본금 8억원이며 인천광역시 부평구 새별로 29, 804호(청천동, 부평테크노타워)에서 스포츠 마케팅, 영상제작, 공연기획업 등을 영위하고 있습니다.

문 : 회사의 본사 소재지는 어디이고, 지점의 현황은 어떠한가요.

답 : 인천광역시 부평구 새별로 29, 804호(청천동, 부평테크노타워)가 본사이고 지점은 없습니다.

문 : 회사의 본사 및 지점 사무실의 소유 및 임대 현황은 어떠한가요.

답 : 보증금 1억원에 월 임대료 850만원으로 되어 있으며 지점은 없습니다.

문 : 현재 임직원의 수와 최근의 변동상황은 어떠한가요(가급적 도표를 이용하여 답변하되, 등기임원과 비등기임원, 직급 및 역할은 구체적으로 구별하여 주십시오)

답 : 현재는 (주)씨엘오미디어에서 파산 신청을 접수하여 직원은 없는 상태이며 사내이사 3명이 업무에 협조하여 유지하고 있습니다.

번호	성명	2024년8월~11월	2025년12월	2025년1월~현재	비고(현재)
1	김경아	기획	기획 및 관리	*	
2	이미정	디자인 및 기획	디자인 및 기획	디자인 및 기획	등기이사(무급)
3	이완규	재무	재무	재무 및 관리	등기이사(무급)
4	김태성	영업	영업	영업	등기이사(무급)
5	윤여춘	영업	*	*	
6	한이름	디자인	디자인	*	
7	임효림	관리	*	*	
인원		7명	5명	3명	

문 : 각 임원의 역할, 각 보수금액 및 회사의 조직·기구 현황은 어떠한가요.

답 : 상위 내용 참조

문 : 회사가 영위하는 사업내용을 구체적으로 설명하시기 바랍니다.

답 : 방송중계 제작, 영상제작, 스포츠 마케팅 및 운영, 홍보 마케팅

문 : 위 사업의 주요경쟁업체와 시장점유율은 어떠한가요.

답 : 주요 경쟁업체는 당사에서 재직하다 퇴사하거나 창업한 직원 및 협력사가 대부분 동종업계의 25%를 점유하고 있으며 당사는 2023년 당시 5%정도 점유하였습니다.

문: 채무자가 영위하는 업종의 최근 동향은 어떠한가요. 이와 같은 동향이 채무자 회사에 미치는 영향은 어떠한가요.

답: 코로나 이후에는 아마추어 시장이 매우 가파르게 성장하고 있어 매년 스포츠 산업 시장 규모가 매년 3%이상 성장하고 있습니다. 그리고 스포츠의 예산 규모도 다양하게 확대되고 있으며, 프로에서 아마추어, 또 즐기는 스포츠의 시장으로 급격하게 확대되고 있습니다.

당사는 인터넷 스포츠 중계시장은 국내 최초로 네이버와 다음에 제안하여 만들었으며, 지금도 네이버·다음·카카오는 당사가 제안하는 의견을 대부분 지원하고 협조적입니다. 당사는 스포츠 시장에서 뉴미디어의 초기시장을 국내최초로 시작했고 다양한 영역으로 확대하여 코로나가 종식된 2023년에는 사업의 확대 결과로 매출의 정상화를 만들고 있었으나 (주)씨엘오미디어의 파산신청 등 법률 문제로 법인운영이 불가능하여 폐업상태에 있습니다.

회계년도	매출(억)	비고
2024	16	외부요인에 의한 법인운영 불가
2023	32	스포츠 공연등 재개
2022	13	4월 코로나 순차적 해제
2021	18	코로나시기
2016	36	

문 : 주요 매출처, 매입처 및 거래업체는 어떠한가요. 그리고, 최근 3년간 매출처별, 매입처별 매출액 및 매입액은 얼마인가요.

답 : 채무자의 매출처 및 매입처의 매출액 및

2022년도		(단위, 천원)	
매출처/매출액		매입처/매입액	
사단법인대한장애인체육회	100,000	(주)KBS비즈니스	12,030
고려대학교	37,730	(주)딜라이브	275,000
주식회사 미디어허브	15,000	주식회사 미디어허브	41,395
(주)에스티엔미디어	159,800	(주)에스티엔미디어	21,000
(주)웹미리티브이네트웍	20,274	(주) 웹미리티브이네트웍	264,000
		라이트라인	23,395

2023년도		(단위, 천원)	
매출처/매출액		매입처/매입액	
(사)대한탁구협회	124,472	고풍미디어	194,700
(주)신한은행	11,880	(주)엠씨피이엔에프	14,300
(주)미디어허브	31,930	(주)미디어허브	104,937
(주)에스티엔미디어	392,000	(주)에스티엔미디어	66,022
(주)웹미리티브이네트워크	30,867	(주)웹미리티브이네트워크	26,400
대한육상연맹	207,900	(주)데일리엠	138,050
(학)연세대학교	46,706		
사단법인학교체육진흥회	77,000		
(주)더블미디어	880,000		
서울특별시테니스협회	25,293		
(주)엘지헬로비전	269,500		

2024년도		(단위, 천원)	
매출처/매출액		매입처/매입액	
(사)한국음악실연자연합회	100,000	(주)에스투제약	12,862
(주)신한은행	9,900	성아실업	83,930
(주)미디어허브	100,000	(주)미디어허브	104,937
(주)에스티엔미디어	264,155	(주)에스티엔미디어	66,022
(주)웹미리티브이네트워크	39,444	(주)웹미리티브이네트워크	26,400
(주)러너러너	150,000	라이트라인	37,930
(주)씨앤티	148,400	(주)키즈핏	77,000

문 : 회생절차 개시신청으로 말미암아 영업에 어떤 영향이 있었나요.

답 : 그동안 채권자인 주식회사 씨엘오미디어의 채무불이행자명부등재 및 가압류 등으로 인해 영업이 현실적으로 어려웠으나 금차 회생신청으로 점진적으로 정상화가 될 것으로 기대하고 있습니다,

문 : 회사의 해외지사, 연락사무소 등이 있는가요.

답 : 없습니다.

문 : 노동조합의 현황은 어떠한가요.

답 : 없습니다.

문 : 회생절차 개시신청으로 직원들이 동요하거나 사직하는 예가 있나요.

답 : 없습니다.

문 : 체불된 임금이나 체납 중인 조세가 있는가요. 있다면 구체적인 내역을 말씀해 주십시오.

답 : 체불된 임금은 김정아외 2인 66,041,829원이며 체납한 세금은 부가가치세등 총 29,764,180원입니다.

문 : 회사의 직원 1인당 매출실적(생산성)은 얼마이며, 회사의 인원이 적정하다고 보는지요.

답 : 아웃소싱의 개념으로 1인당 생산성 및 인원의 적정성의 매출에 따라 조정 가능

문 : 임직원의 임금수준은 어느 정도이고, 동종업체에 비해 어떠한가요.

답 : 정상 영업시 동종업종에 비해 비슷한 수준이나 회사의 어려움으로 현재는 무보수로 비교 대상 불가능 합니다.

문 : 대표자나 임원 중에 회사에 대한 채권, 채무가 있는 사람이 있나요.

답 : 대표자 및 이사 채권 0원, 이사(김태성) 2억원, 이사(이완규) 5억원

문 : 대표자 등 임직원이 채무자 회사의 자금을 대여금, 가지급금 등의 명목으로 가져갔다가 이를 반환하지 않은 적이 있나요. 만약 있다면 그 구체적인 내역과 사용처를 상세히 밝히기 바랍니다.

답 : 해당사항 없습니다.

문 : 회사의 중요한 영업재산으로는 어떠한 것이 있나요(가급적 도표를 이용하여 답변하되, 영업재산의 유형에 따라 그 가액 및 숫자 등을 구체적으로 설명해 주십시오).

답 :

순번	품목	내용	금액	추정가치(*)
1	5톤 카고트럭	중계차량	30,000,000	30,000,000
2	모닝	업무용차량	1,500,000	1,500,000

3	방송장비(5톤시스템)	방송장비일체	520,000,000	100,000,000
4	방송장비(5톤설비)	방송시설	110,580,000	30,000,000
5	방송장비(16톤시스템,설비)	방송장비일체	74,830,000	50,000,000
6	콘텐츠자산	방송콘텐츠	550,000,000	125,000,000
합계			1,286,910,000	336,500,000

문 : 현재 위 영업재산에 관하여 소송이 계속 중이거나, 보전처분이 내려지거나 강제집행이 진행 중인 것이 있는지 밝히고, 위와 같은 보전처분 등에 관하여 중지명령신청이나 취소신청을 예정하고 있는 것이 있으면 진술하세요.

답 :

순번	품목	내용	내용	중지.취소
1	5톤 카고트럭	중계차량	강제집행 압류	예정
2	모닝	업무용차량	가압류	예정
3	방송장비(5톤시스템)	방송장비일체	강제집행 압류	예정
4	방송장비(5톤설비)	방송시설	강제집행 압류	예정
5	방송장비(16톤시스템)	방송장비일체	가압류	예정
6				
합계				

문 : 회사의 주거래은행은 어디인가요. 채무가 제일 많은 곳은 어디인가요.

답 : 중소기업은행입니다.

문 : 회사는 중소기업기본법 소정의 중소기업에 해당하는가요.

답 : 예 중소기업입니다.

문: 이전에 회생절차개시신청을 하였거나 기타 금융기관 등에 채무조정 절차

를 겪은 것이 있는지, 있다면 그 경과에 대하여 진술하세요.

답 : 없습니다.

문: 채무자 회사가 제3자의 채무에 대하여 지급보증 내지 물적담보(가령 근저당권)를 제공한 것이 있는가요. 만일 있다면 그 내역(주채무자, 담보제공 이유, 담보제공 일시)을 구체적으로 밝혀주시기 바랍니다.

답: 없습니다.

3. 관계회사와 관련하여

문 : 관계회사의 현황(업종, 출자비율, 영업상태 등)은 어떠한가요.

답 : 해당사항 없습니다.

문 : 관계회사의 경영에 관한 주요한 사항은 누가, 어떤 방식으로 결정하나요.

답 : 해당사항 없습니다.

문 : 회사가 관계회사로부터 배당을 받은 적이 있거나 받을 예정이 있는가요.

답 : 해당사항 없습니다.

문 : 관계회사 중에 회생절차 또는 파산·청산절차가 진행 중인 회사가 있나요.

답 : 해당사항 없습니다.

문 : 향후 관계회사의 처리계획은 있나요.

답 : 해당사항 없습니다.

문 : 관계회사와의 채권·채무관계는 어떠한고 향후 이를 어떻게 정리할 것인가요.

답 : 해당사항 없습니다.

4. 자본에 관하여

문 : 회사는 상장회사인가요.

답 : 비상장 회사입니다.

문 : 회사의 자본금 현황은 어떠한가요.

답 : 납입자본금은 8억원입니다.

문: 채무자 회사의 자본금은 실제로 정확하게 납입되었는가요. 납입내역을 구체적으로 밝혀주시기 바랍니다.

답: 2006.3월 자본금 5,000만원으로 설립되어 2016.12.월까지 5차에 걸쳐서 납입자본금을 8억원으로 증자하였고 실제 납입되었습니다.

문 : 자본금의 변동 과정은 어떠한가요(자본금 변동 현황표를 기재하여 주십시오).

답 :

연월일	납입자본금
2006.03.28.	50,000,000원
2016.12.27	30,000,000원

문 : 회사가 최근 3년간 유상증자를 한 적이 있나요. 있다면 그 이유는 무엇이고, 그 인수자는 주로 누구였으며, 증자대금은 어디에 사용하였나요.

답 : 없습니다.

문 : 주권은 발행되어 있나요.

답 : 없습니다.

문 : 주주 현황은 어떠한가요(실제 소유자와 명의자가 다른 경우에는 그 경위에 대하여 설명해 주시고, 주주가 특수이해관계인인 경우 구체적인 관계를 기재해 주시기 바랍니다). 주주들 상호간에 친인척 관계가 있으면 상세히 밝히세요.

답 : 최대주주는 (주)씨엘오미디어로 631,000,000원이며 지분율은 78.87%입니다. 그리고 대표자 친인척 지분은 부인 김경아와 딸을 포함하여 137,500,000원이며 지분율은 17.18%입니다.

문 : 주주 중에 주식출자금을 미납한 주주가 있나요.

답 : 없습니다.

문 : 최근 3년간 주주배당금과 배당률은 어떠한가요.

답 : 없습니다.

문 : 최근 주주 현황에 관하여 3% 이상의 지분 소유권 변동 등 주목할 만한 변동사항이 있는가요.

답 : 당초 본인이 보유하고 있던 회사지분 631,000,000원(지분을 78.87%)을 (주)씨엘오미디어측에서 2021년 서울중앙지방법원 2021타채110874호로 주식현금화명령으로 양도해 갔습니다.

문 : 발행된 주식 중 담보로 제공된 것이 있나요.

답 : 없습니다.

5. 자산 및 부채에 관하여

문 : 회사는 외부회계감사를 어디에서 받고 있나요. 받고 있다면 최근 5년간 채무자 회사에 대한 회계감사의견은 어떠하였나요(감사기관도 기재 요망).

답 : 외감법 대상이 아닙니다.

문 : 최근 5년간 자산 변동상황(재무제표)을 별첨된 표1과 같은 형식으로 정확하게 정리해 주시기 바랍니다. 아울러 회계감사의견을 밝혀주십시오.

답 : 별첨된 표1과 같음

문 : 신청서에서 밝힌 채무자 회사의 자산(특히, 재무제표상의 자산)이 실제 자산 현황과 일치하는지 밝히고, 다른 점이 있다면 그 내역에 대하여 상세히 기술하세요.

답 :

문 : 최근 5년간 처분, 취득한 회사의 5,000만 원 이상의 자산 및 최근 1년간 처분, 취득한 회사의 2,000만 원 이상의 자산의 각 경위(상대방, 금액, 사유 등)를 도표로 정리하세요.

답: (주)에스티엔에서 (주)에스티엔미디어로 중계차 및 장비 매각

문 : 회수가 가능한 미수채권의 규모 및 회수가능성을 백분율로 나타내세요.

답 : 없음

문 : 그 동안 회계처리를 하면서 분식을 한 사실이 있나요. 있다면 그 내역에 대하여 밝히기 바랍니다.

답: 없습니다.

문: 이 사건 신청에 앞서 과거 분식분을 상각한 사실이 있는가요.

답: 없습니다.

문 : 최근에 자산 재평가를 한 사실이 있나요.

답: 없습니다.

문 : 회사의 비유동자산으로는 어떤 것이 있는지 계정항목별로 도표로 나타내고, 최근 3년 내에 처분된 것은 이유를 밝히세요.

답 :

문 : 자산의 담보제공현황은 어떠한가요(순번을 매겨서 일시, 상대방, 채무액, 경위 등을 구체적으로 밝혀 주시기 바랍니다). 제 3자를 위하여 담보를 제공한 것도 있나요.

답: 없습니다.

문: 담보권자 중에 금융기관이 아닌 자가 있나요, 있다면, 당해 담보권자와 채무자 회사의 관계, 담보권 설정경위, 일시 등을 구체적으로 밝히기 바랍니다.

답: 없습니다.

문 : 담보로 제공되지 않은 부동산이 있나요. 그 용도는 무엇인가요.

답: 없습니다.

문 : 회사의 부채 현황은 어떠한지 별표1 및 아래와 같은 표 형식으로 나타내세요. 회생담보권, 회생채권, 조세 및 미지급임금·퇴직금 등의 액수 및 내역을 채권자별로 구체적으로 설명해 주십시오.

답 :

회생담보권 자	채권자명	원금	이자	합계
	“해당사항없음”			
소계				
구분	성명	원금	이자	합계
회생채권자	기술신용보증기금	641,217,537	33,703,330	674,920,867
	중소기업은행	577,114,728	0	577,114,728
	(주)씨엘오미디어	1,044,445,855	570,068,809	1,614,514,767
	이완규	300,000,000	68,778,081	368,778,081
	에스미디어텍(주)	51,190,000		51,190,000
	(주)미디어허브	71,232,000		71,232,000
	(주)케이비에스엔	29,500,000		29,500,000
	김태성	200,000,000		200,000,000
	김경아	25,762,197		25,762,197
	이미정	31,583,316		31,583,316
	임효림	8,696,316		8,696,316
	근로복지공단	56,257,670		56,257,670
소계		3,036,999,619	672,550,220	3,709,549,942
조세		22,945,000		22,945,000

및 별 금	부평세무서			
	부평구청	1,148,750		1,148,750
	국민건강보험공단	5,228,880		5,228,880
소계		29,322,630		29,322,630
총계		3,289,002,248	672,550,220	3,961,552,469

문 : 부외 부채는 없는지 밝히세요.

답 : 없습니다.

문 : 부채 중 단기차입금의 비중은 높은 편인가요, 이로 인한 문제점은 무엇이고 그 대책은 어떠한가요.

답 : 현재 전체 기한의 이익이 상실된 상태입니다.

문 : 회사의 보증채무 현황은 어떠한가요.

답 : 없습니다.

문 : 회생절차 개시신청일 현재 부채비율은 얼마인가요.

답 :채무제표상 280%입니다(총부채 3,798,504,299원/
자기자본 1,353,110,766원)

문 : 올 연말(2024년말)까지 도래하는 채무는 총 얼마인가요.

답 : 전액에 대하여 기한 이익이 상실되었습니다.

문 : 회생절차 개시결정 전에 갚아야 할 채무는 어떤 것들이 있나요.

답 : 없습니다.

문 : 어음·수표의 부도일자와 내역은 어떠한가요. 부도가 났다면 부도 이유는 무엇인가요.

답 : 해당사항없습니다.

문 : 대표자 등 임원의 개인 재산 중 회사를 위하여 담보로 제공된 것이 있나요.

답 : 대표이사의 친형의 부동산이 회사를 위하여 담보제공되어 있습니다.

문 : 회생담보권의 현황 및 이에 대한 담보제공 현황을 설명하되, 특히 각 채권자에 대해 설정된 담보권의 설정 당시 채무의 규모, 채무원인 발생 시기 및 담보 설정 시기가 일치하는지 및 채권최고액을 밝히세요.

답 :

문 : 회사가 가지고 있는 임차보증금 채권이나 유가증권 중에 금융기관 등에 담보로 제공된 것이 있나요.

답 : 없습니다.

문 : 회사가 금융기관에 제공한 담보물의 감정 등 평가를 최근에 실시한 적이 있는가요. 있다면 그 내역은 구체적으로 어떠한가요.

답 : 없습니다.

문 : 현재 회생담보권자들의 동향은 어떠한가요. 강제집행을 실행할 의사가 있는 것으로 보이나요.

답 : 없습니다.

문 : 금융기관 회생채권 현황 및 회생절차개시 신청과 관련한 최근의 동향은 어떠한가요.

답 : 채무자가 회생하기를 희망하고 있습니다.

문 : 상거래 회생채권자 현황 및 회생절차개시 신청과 관련한 최근의 동향은 어떠한가요.

답 : 채무자가 회생하기를 희망하고 있습니다.

문 : 조세채권 및 공익채권의 현황은 어떠한가요.

답: 조세채권은 총29,764,180원으로 순차적으로 상환하고 있으며 공익채권은 없습니다.

6. 영업 및 운영자금조달에 관하여

문: 최근 5년간 매출액 및 손익(영업이익, 경상이익, 당기순이익) 등 영업실적을 첨부된 표2와 같은 형식으로 나타내십시오. 각 년도마다 발생한 주목할 변화가 있다면 그 이유는 구체적으로 무엇인가요.

답: 별첨된 표2와 같음

문: 채무자 회사의 실제 매출 및 손익현황이 손익계산서 내용과 동일한가요. 만일 다르다면 실제 매출 및 손익현황은 어떠한가요(가급적 도표로 정리요망)

답: 아래표 참조

문: 최근 5년간 채무자의 매출원가율은 어느 정도였나요.

답: 아래표 참조

문: 최근 5년간 매출액 대비 판관비가 차지하는 비중은 어느 정도인가요.

답: 아래표 참조

문: 회사가 정상적인 영업활동을 하기 위하여 필요한 월 운전자금의 규모는 얼마인가요.

답: 월 운전자금 인력비 및 부대 비용 포하 700만원

문: 월평균 수금실적은 어떠한가요.

답: 없음

문: 현재 회사가 보유하고 있는 자금(시재)의 현황은 어떠한가요.

답: 없음

문 : 향후 부족한 운전자금의 조달방안은 무엇인가요.

답 : 매출로 인한 자금수금으로 계획하고 있습니다.

문 : 향후 5년간 회사의 영업실적에 관하여 어떻게 예상하고 있나요. 그렇게 예상하는 근거는 구체적으로 무엇인가요.

답 : 준비연도 포함하여 5차년도인 2030년까지 총 47억원정도 매출을 실현할것으로 예상하고 있으며 이는 관계회사인 (주)에스티엔미디어로부터 수주받을금액으로 확실한 금액에 해당합니다.

문 : 향후 10년간 추정손익은 어떠한가요.

답 : 총매출액 119억원정도 추정하고 영업이익은 18억정도 추정하고 있습니다.

문 : 향후 10년간 추정 현금흐름은 어떠한가요.

답 : 별다른 투자계획이 없으므로 상기 매출과 영업이익과 동일한 흐름을 보일것으로 예측합니다.

문 : 회사는 어음, 수표를 발행하고 있나요.

답 : 없습니다.

문 : 그 중 견질로 발행한 것이 있나요.

답 : 없습니다.

문 : 매입거래처와 협력업체의 현황은 어떠한가요.

답 : 우호적이고 법인 의신뢰성이 받침이 되어 업무에 문제는 없음

문 : 현재 회사에 관하여 제 3 자와 사이에 인수협상이 진행되고 있는 것이 있나요. 또는 향후 회사를 제 3 자에게 매각할 용의가 있나요.

답 : 없습니다.

문 : 채무자가 현재 수주해 둔 계약이 있는가요. 만약 있다면 계약의 내용 등을 상세하게 밝히기 바랍니다. 위 계약들이 해지되지 않고 계속 유지될 수 있는지, 유지된다면 중도금, 잔금 등의 지급일은 언제인지도 설명하기 바랍니다.

답 : 현재는 은행거래나 불확정적인 이슈로 불가하여 진행을 하지 않고 있으나 회생 개시가 된다면 즉시 수주는 가능함

7. 회생절차개시 요건과 관련하여

문 : 회사는 현재 재정적 파탄상태에 있는가요.

답 : 예

문 : 회사는 보증채무를 포함하여 현재 채무초과상태인가요.

답 : 예

문 : 유동자산과 유동부채의 최근 1년 변동상황을 도표로 정리하세요.

답 : 아래 표 참조

문 : 회사의 파탄원인은 무엇인가요. 그 중 가장 직접적인 원인은 무엇이고, 그에 대한 해결방안은 있나요.

답 : 2018년 10월 (주)씨엘오미디어로부터 18억원을 투자받기로 하고 회사의 일정 영업부분을 양도하기로 하였는데 분쟁으로 인하여 상호 소송을 하였으나 당사가 패소하였고 (주)씨엘오미디어로부터의 채권추심 및 채무불이행명부 등재되어 더 이상 영업을 하지 못하고 휴업을 하게 되었습니다. 금차 회생신청을 통해 회생계획이 확정되면 (주)씨엘오미디어의 추심행위에 벗어나게 되므로 정상적인 영업가능할 것으로 예상하고 있습니다.

문 : 현재 회사가 파산할 경우, 채권자들이 파산절차를 통하여 배당받을 수 있는 채권액은 어느 정도일 것으로 생각하나요.

답 : 청산가치는 331,500,000원으로 추정하였으나 거의 없을 것으로 판단하고 있습니다.

문 : 회사가 산출한 청산가치와 계속기업가치는 얼마인가요. 각 가치의 산출 방식에 관하여 구체적으로 설명해 주십시오.

답 : 청산가치는 회사가 가지고 있는 중고방송장비 및 콘텐츠로 약 331,500,000원으로 추정하였고 계속기업의 가치는 722,964,873원으로 추정하였습니다. 청산가치는 채무자가 청산에 협조하여 매각한다는 가정하에 추정하였으며 계속기업가치는 관계회사인 (주)에스티엔 미디어로부터 일정부분에 대하여 하청받는다는 가정하에 추정하였습니다.

문 : 현재 회사의 신용도는 어떠한가요.

답 : (주)씨엘오미디어로부터 추심만 받지 않는다면 큰 문제없이 영업할수 있습니다.

문 : 채권자 단체가 따로 구성되어 있나요.

답 : 없습니다.

문 : 회사의 정관에 회생신청에 관한 규정이 있는지, 있다면 어떤 내용으로 규정되어 있는지를 밝히고, 만약 정관에서 회생신청을 위해 일정한 절차를 거칠 것을 정하고 있다면 해당 절차를 거쳤음을 알 수 있는 자료를 제출하기 바랍니다(특히 주주총회 특별결의 등).

답 : 정관 제32조 3항 3호에 의하면 '회사의 합병, 분할, 분할방법, 해산, 청산 또는 회사정리법에 따른 회사정리'규정이 있으며 '출석한 주주의 의결권의 3분의2 이상의 수와 발생주식총수의 3분의 1 이상'의 결의를 득하게 되어 있으나 현재 최대주주 (주)씨엘오미디어에서 78.87%를 보유하고 있어 주주총회를 하지 못하였습니다.

8. 관리인의 선임과 관련하여

문 : 회사의 이사 또는 지배인이 재산의 유용 또는 은닉을 한 사실이 있나요.

답 : 없습니다.

문 : 회사의 이사 또는 지배인이 정관이나 법령에 위반한 행위, 임무해태행위

를 하여 회사에 중대한 손해를 발생시킨 사실이 있는가요.

답 : 없습니다.

문 : 회사의 이사 또는 지배인이 분식회계에 관여한 사실이 있는가요.

답 : 없습니다.

문 : 회사의 지배주주가 회사의 경영에 영향력을 행사한 사실이 있는가요. 그와 같이 영향력을 행사한 지배주주 및 그와 친족관계에 있는 자는 누구인가요.

답 : 없습니다.

문 : 상업등기부에 이어나 지배인으로 등재되지 아니하였으나 영향력을 이용하여 이사에게 업무집행을 지시한 자, 이사의 이름으로 직접 업무를 집행한 자, 이사가 아니면서 명예회장·회장·사장·부사장·전무·상무·이사 기타 회사의 업무를 집행할 권한이 있는 것으로 인정될 만한 명칭을 사용하여 회사의 업무를 집행한 자가 있나요.

답 : 없습니다.

문 : 회사의 경영과 관련하여 대표자는 일반관리 부문, 기술 부문, 영업 부문 등 분야 중에서 주로 어느 부문의 역할을 하였는가요.

답 : 전체를 총괄하고 있습니다.

문 : 회사가 특별히 관리인으로 선임되기를 바라는 사람이 있나요.

답 : 없습니다.

문 : 만일 대표자나 실질적인 사주가 관리인으로 선임된다면 회사의 경영과 재산관리를 투명·공정하고 철저하게 할 수 있겠는가요.

답 : 예

문 : 만일 대표자가 아닌 자가 관리인으로 선임된 경우, 만일 그 관리인이 대표자를 회사의 임원으로 다시 임명한다면 관리인의 경영과 재산관리업

무에 적극 협력할 용의가 있나요. 또, 대표자를 비롯한 모든 임원들이 경영권을 포기하고 사직하겠다는 내용의 각서를 제출할 용의가 있는가요.

답: 예

문: 채권자 측과 협의해서 채권자협의회의 추천을 받아 채무자의 비용(월 150만 원 내지 250만 원)으로 채무자의 회생절차 업무 등을 관리, 감독, 보조할 인원(CRO, 구조조정 담당임원)의 선임이 필요할 경우 적극 협력할 용의가 있나요.

답: 회사는 현재 지급불능상태이고 회생계획에 따라 영업을 시작할 예정으로 있습니다. 지극히 어려운 실정으로 CRO선임에는 문제가 없으나 급여를 지급할 여력이 되지 않습니다.

9. 자구노력에 관하여

문: 그 동안 회사의 자구노력은 무엇이 있고 앞으로 어떠한 것이 필요한가요.

답: 그동안 자포자기 상태에 있었는데 금차 회생신청으로 (주)씨엘오미디어의 채권추심만 없어진다면 정상화하는데는 문제가 없습니다.

문: 매각을 예정한 자산이 있나요.

답: 없습니다.

문: 임직원 등의 감원이나 임금 삭감의 필요성이 있는가요. 있다면 그에 대한 계획을 말씀해 주십시오.

답: 없습니다. 그야말로 최소한의 인건비와 최소한의 인원만이 투입될 예정입니다.

문: 회생절차에 대한 노동조합이나 근로자들의 향후 태도는 어떠한가요.

답: 없습니다.

10. 기 타

문 : 회사의 대표자로서 회생절차개시에 관한 의견을 진술하십시오.

답 : 채무자 회사는 회생신청서에 진술하였듯이 2018년 (주)씨엘오미디어로부터 18억원을 투자받기로 하고 그중 10억원에 대하여 차용증을 작성하고 3개월후 추가 8억원을 투입하고 차용증을 투자로 전환하기로 하였지만 (주)씨엘오미디어로부터 대여금 소송이 들어오고 회사가 전문지식이 부족해 패소하였으며 그로인한 채권추심으로 회사가 채무불이행 상태에 이르게 되었습니다. 금차 회생신청으로 (주)씨엘오미디어의 채권추심을 정지하고 회생계획에 따라 채무변제를 하게 된다면 정상화 시킬것으로 예상합니다.

문: 현재 대표자, 임원 직원들의 연간 보수액에 대하여 말씀해 주십시오.

답: 현재 해당사항 없음

문 : 서울회생법원은 회생절차에서 M&A를 통한 채무자의 효율적인 회생을 도모하기 위하여 '업종, 상장여부, 납입자본금, 주주의 구성, 회생절차개시결정일, 채무자 연락처, 조사보고서의 수정후 재무제표 중 유동자산(당좌자산 총액, 재고자산 총액), 비유동자산(투자자산 총액, 유형자산 총액, 무형자산 총액, 기타비유동자산 총액), 유동부채총액, 비유동부채 총액, 자본금, 결손금 총액, 회생계획인가일, 변경 전후 회생담보권 및 회생채권 총액, 자본금 변경 내역, 그밖에 관리인이 공개를 원하고, 주심법관이 허가한 사항 등'을 법원 홈페이지에 게시하는 방법으로 일반에 공개하고 있습니다. 대표자는 만약 회생절차가 개시되면 회사의 위 사항을 법원 홈페이지에 게시하는 것에 동의하는가요.

답 : 동의합니다.

문: 회사는 법원이 납부를 명한 예납금을 납부하였는가요.

답: 납부하였습니다.

문: 신청대리인과 위임계약 체결시 그 위임범위는 어디까지로 하였나요(① 계약의 종기가 개시결정시까지인지 아니면 인가결정시까지인지, ② 신청대리인이 시부인 작업이나 회생계획안 작성업무까지 도와주는 것인지 아니면 회

생계확안 작성업무를 위해 회계법인과 별도의 위임계약을 체결하여야 하는 것인지, ③ 개시결정이나 인가결정이 있는 경우 별도의 성공보수가 있는 것인지, ④ 회생절차 진행 도중에 생겨나는 조사확정재판이나 부인의 청구까지도 대리를 하는 것인지 등).

답: 회사 자금여유가 없어 대부분 회사에서 작성을 하고 꼭 필요한 부분만 신청대리인과 협의하여 진행할 예정으로 있습니다.

열람용

[표1]

자산 현황

(단위: 원)

구 분	2019년	2020년	2021년	비고
당좌자산	744,868,253	637,671,472	839,347,003	이면계속
재고자산	13,157,000	0	4,000,000	
기타 유동자산	27,950,217	23,837,509	24,074,272	
투자자산	700,274,172	691,753,001	686,643,932	
유형자산	1,013,35,157	984,781,444	959,941,592	
무형자산	2,290,555,838	2,545,555,838	2,545,555,838	
기타 비유동자산	138,584,428	127,052,428	92,052,428	
자산총계	4,928,925,065	5,010,651,692	5,151,615,065	

부채 현황

(단위: 원)

구 분	2019년	2020년	2021년	비고
유동부채	3,294,688,252	3,338,432,476	3,798,504,299	이면계속
비유동부채	0	0	0	
부채총계	3,294,688,252	3,338,432,476	3,798,504,299	

[표1]

자산 현황

(단위: 원)

구 분	2022년	2023년	2024년	비고
당좌자산	896,533,136	1,215,573,162	835,057,338	
재고자산	0	0	0	
기타 유동자산	23,689,080	20,879,836	0	
투자자산	986,643,932	675,276,215	666,106,215	
유형자산	970,729,392	946,660,688	946,660,688	
무형자산	3,055,109,090	2,956,565,978	0	
기타 비유동자산	192,052,428	192,052,428	100,000,000	
자산총계	6,124,757,058	6,007,008,307	2,547,824,241	

부채 현황

(단위: 원)

구 분	2022년	2023년	2024년	비고
유동부채	2,162,729,751	2,049,304,250	1,444,372,217	
비유동부채	2,594,766,760	2,475,736,760	2,966,566,760	
부채총계	4,757,496,511	4,525,041,010	4,410,938,977	

표2

매출액 및 손익 현황

(단위: 원)

구분	2019년	2020년	2021년	비고
매출액	2,632,087,775	1,701,174,672	1,814,427,972	이면계속
매출원가	78,908,194	45,128,820	27,000,000	
판매관리비	2,422,685,537	1,639,840,961	2,094,928,328	
영업이익	130,494,044	16,204,891	▲307,500,356	
영업외수익	30,325,957	85,152,373	43,239,433	
영업외비용	60,709,892	62,839,891	54,847,527	
경상이익	100,110,109	38,517,373	▲319,108,450	
법인세비용	3,843,780	534,970	0	
당기순이익	96,266,329	37,982,403	▲319,108,450	

상기 “▲표시”는 해당년도에 결손금 발생액을 말함.

표2

매출액 및 손익 현황

(단위: 원)

구분	2022년	2023년	2024년	비고
매출액	1,346,812,941	3,223,334,576	1,623,232,399	
매출원가	4,000,000	0	0	
판매관리비	1,290,055,670	3,057,746,939	2,613,551,987	
영업이익	52,757,271	165,587,637	▲990,319,588	
영업외수익	25,931,363	30,826,897	24,574	
영업외비용	64,538,853	81,707,784	9,205,971	
경상이익	14,149,781	114,706,750	▲999,,500,985	
법인세비용	0	0	0	
당기순이익	14,149,781	114,706,750	▲999,,500,985	

상기 “▲표시”는 해당년도에 결손금 발생액을 말함.